

1500354-42.2022.8.26.0660

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PEDRO HENRIQUE ANTUNES MOTTA GOMES

Comarca: Viradouro

Foro: Foro de Viradouro

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... 01 como sendo a pessoa que participou do roubo, embora não dissesse estar totalmente segura. Ocorre que o acusado é a pessoa identificada pelo número 02.

A testemunha ROGÉRIO VIEIRA RODRIGUES DE PAIVA, policial militar, ouvido judicialmente, disse que foram acionados para atender ocorrência de roubo próximo a um motel e encontraram uma das vítimas e a esposa; foram até o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Viradouro

Foro de Viradouro

Vara Única

Rua José Borelli, 10, Viradouro - SP - cep 14740-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença nos autos sob o n. 1500354-42.2022.8.26.0660 - lauda de SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500354-42.2022.8.26.0660

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Allan Kelvin de Jesus Lessa Cruz

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO HENRIQUE ANTUNES MOTTA GOMES

Vistos e examinados os presentes autos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia ALLAN KELVIN DE JESUS LESSA CRUZ, como incurso(s) na prática do(s) delito(s) tipificado(s) no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Segundo a acusação, na noite de 28 de junho de 2022, por volta das 19h10, no Sítio Primavera, localizado na zona rural da cidade e Comarca de Viradouro, ALLAN KELVIN DE JESUS LESSA CRUZ, previamente ajustado e em unidade de desígnios com outros dois indivíduos ainda não identificados, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 02 (dois) telefones celulares, da marca Motorola; a importância de R\$ 150,00 (cento e cinquenta) reais em espécie; 01 (um) jogo de ignição de um veículo, tipo camionete; 04 (quatro) chaves dos quartos; e 01 (um) relógio feminino, pertencentes às vítimas Nivaldo Ferreira Fernandes e Rosane Gonçalves.

Ainda segundo a denúncia, na noite do mesmo dia, em horário incerto, mas certamente

após as 19h10, no Sítio Pau D'Alho, localizado na zona rural da cidade e Comarca de Viradouro, ALLAN KELVIN DE JESUS LESSA CRUZ, previamente ajustado e em unidade de designios com outros dois indivíduos ainda não identificados, subtraíram, para si 01 (um) mostruário de joias e semijoias; a importância de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em espécie; 01 (um) jogo de ignição de veículo, tipo camionete, marca Amarok; 02 (dois) relógios femininos; e 02 (dois) telefones celulares, sendo um da marca Motorola e do outro, marca desconhecida, pertencentes a Sebastião Bento Sobrinho e Cleide Aparecida Pilizzari.

A denúncia foi recebida no dia 08 de agosto de 2022, conforme decisão de f. 115/118, a qual também decretou a prisão preventiva do acusado.

O acusado foi citado (f. 224) e ofereceu resposta escrita à acusação (f. 227/230). Não constatada a ocorrência de qualquer das hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do Código de Processo Penal (f. 235/238), foi designada audiência virtual de instrução e julgamento nesta comarca, oportunidade em que foi colhida prova oral. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público, sob a forma oral, pediu a procedência da denúncia nos exatos termos em que formulada, destacando as provas produzidas e pedindo a aplicação da pena acima do mínimo legal; reiterou o pedido de indenização à vítima, destacando os autos de avaliações produzidos.

A Defesa, por sua vez, sob a forma de memoriais, suscitou preliminar de nulidade de prova, por entender que o reconhecimento de pessoas não ocorreu da forma como descrita nos autos, bem como ressaltou contradições nos depoimentos. No mérito, destacou a fragilidade probatória quanto à autoria e impugnou os reconhecimentos pessoais realizados. Ao final, pediu a absolvição do acusado; subsidiariamente, pediu a desclassificação para os crimes do art. 180 e/ou art. 349, ambos do Código Penal; também subsidiariamente, pediu o direito de recorrer em liberdade (f. 356-367).

Enfim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

A Defesa, em sede de alegações finais, suscitou nulidade da prova referente ao reconhecimento pessoal realizado em Delegacia de Polícia, por sua ilicitude e por considerar os documentos que a formalizaram foram fraudulentos. O procedimento adotado, a regularidade da prática e o valor probatório que referida prova merece, a meu sentir, são questões que se misturam ao mérito do processo e serão detidamente analisadas na fundamentação desta sentença, mais adiante.

No mais, o feito encontra-se em ordem. Não há outras preliminares a dirimir.

Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Passo a análise da prova oral produzida.

A vítima ROSANE GONÇALVES, ouvida na fase de inquérito (f. 90), declarou: "Sou amasiada com Nivaldo Ferreira Fernandes e, no dia dos fatos, estávamos em nossa casa, no Sítio Primavera, neste município, momento em que a porta da cozinha foi arrombada e três indivíduos encapuzados e armados adentraram ao imóvel e anunciaram que era um assalto. Eles nos ameaçavam de morte com as armas apontadas para nossas cabeças e diziam que queriam joias, dinheiro e armas. Nós dissemos a eles que nada tínhamos em nossa casa, mas eles não aceitavam e continuavam a nos ameaçar, tendo então revirado minha casa e nada encontraram do que diziam estar procurando. Depois de algum tempo eles perguntaram se era a casa de Sebastião e então dissemos que não e meu marido chegou a exhibir-lhes seu documento. Aí, eles começaram a conversar entre eles, dizendo que tinham entrado no sítio errado e queriam que nós disséssemos onde era o sítio de Sebastião, mas como nós não falávamos nada, dois deles, mediante ameaça com armas de fogo, obrigaram meu marido Nivaldo a levá-los ao mencionado sítio, o qual é uma propriedade vizinha à nossa. O terceiro indivíduo ficou na minha casa me vigiando, sendo que eu fiquei na sala da casa e ele ficou na porta da cozinha com a arma na mão. Em todo o tempo da ação dos ladrões, eles nos

obrigavam a não olhar para eles e por isso eu obedeci e não prestei atenção neles e por isso não tenho condições de efetuar reconhecimento de ninguém, nem por fotografia ou pessoalmente. Não sei quanto tempo fiquei ali sozinha com aquele indivíduo me vigiando, até que, em dado momento, eu vi que ele 'sumiu'. Fiquei com medo e o chamei, mas ele não respondeu e então levantei-me, fui até a porta da cozinha e vi que o indivíduo já tinha se evadido. Algum tempo depois, a polícia chegou no sítio vizinho e meu marido também. Soube que meu marido e o Sebastião, durante o assalto no sítio deste, conseguiram fugir em um momento de descuido dos ladrões e meu marido conseguiu fugir para a pista e acionar a polícia militar. Os três ladrões fugiram, mas levaram joias da casa de Sebastião".

Em juízo, disse que, no dia dos fatos, seu marido chegou do serviço e foi tomar banho; depois, foram para sala; foram assistir televisão; a porta da cozinha estava trancada; ouviram um estouro; chegaram três cidadãos encapuzados; mandaram sentar no sofá; mandaram entregar ouro e arma; mandaram ficar de cabeça baixa; reviraram a casa inteira; não encontraram tais itens, pois não possuíam; um deles indagou o nome do marido da depoente; ele disse que era NIVALDO; estavam procurando por TIÃO; NIVALDO entregou seu documento; os agentes disseram que entraram no lugar errado; já tinham revirado tudo; perguntaram onde moram TIÃO; foram obrigado a falar que TIÃO era vizinho; disseram que não fariam nada com eles, porque queriam TIÃO; pegaram itens da depoente; pegaram relógios de seu filho, um relógio seu e uns trocados na carteira de seu marido; um ficou com a depoente; os demais foram com seu marido até TIÃO; ficaram no escuro e de cabeça baixa; não sabe quanto tempo tudo durou; acredita que tudo durou mais de uma hora; seu esposo, de nome NIVALDO, fugiu da casa; os bandidos se desesperaram e amarraram TIÃO e sua esposa; não sabe como os agentes se chamavam, pois a televisão estava alta; a luz da sala estava apagada e da cozinha também; passou um tempo e tudo ficou quieto; começou a chamar por alguém; a depoente se levantou e continuou a chamar; ninguém respondia; foi até a luz e acendeu tudo; nesse momento, não tinha mais ninguém ali; os três estavam armado, mas não conhece de armas o suficiente para poder especificar qual o tipo ou modelo; não se recorda a cor; a depoente não tem condições de reconhecer, pois eles estavam de touca ninja; eles estavam com a roupa toda preta e uma touca ninja preta; eram três agentes; eles estavam vestidos todos com roupa escura; não se recorda quando foi chamada à Delegacia de Polícia; havia várias pessoas no momento do reconhecimento na Delegacia de Polícia, mas a depoente não teve condições de reconhecer; a depoente viu pessoas dispostas para reconhecimento; os policiais não induziram a reconhecer qualquer pessoa, não indicaram ninguém, nem por fotografias. A vítima NIVALDO FERREIRA FERNANDES, ouvida em solo policial (f. 60/61), relatou que, na terça-feira, dia 28/06/2022, véspera do feriado de São Pedro na cidade de Viradouro, por volta das 19h20m, conforme consta do BO CW9968/2022 do Plantão Policial de Bebedouro, o declarante estava na sua casa no Sítio Primavera, quando foi surpreendido com um barulho alto vindo da porta de sua cozinha, logo percebendo que ela havia sido arrombada, sendo que se levantou do sofá da sala e se deparou com três homens encapuzados, cada um empunhando uma arma de fogo, homens estes que ora descreve da seguinte forma: a) o primeiro era um homem de cútis parda, tipo morena, de compleição forte, com aproximadamente 1,60m de altura, aparentando ter aproximadamente 30 anos de idade, com mãos pequenas, sendo que tal homem usava uma touca que encobria seu rosto, além de blusa de cor escura com capuz, cujos detalhes não se recorda precisamente, calça de tecido sintético também escura, calçando uma bota tipo coturno cor preta, empoeirada, aparentemente de couro, e empunhava o que parecia ser uma pistola semiautomática de cor escura em sua mão direita; b) Já o segundo homem, era um homem de cútis branca ou parda clara, de compleição física mais magra que a do primeiro homem ora descrito, e também era mais alto que tal homem, acreditando que ele tinha aproximadamente 1,75m de altura, notando que ele tinha os olhos meio 'puxados', de cor escura, aparentando ter a mesma idade do outro homem, mas não se recorda bem das vestimentas desse homem, sabendo apenas dizer que ele também usava uma blusa com capuz, de tom mais claro que a do primeiro homem, e usava um coturno, de detalhes que não se recorda, sendo que tal homem tinha postura mais agressiva que a dos outros criminosos, e empunhava uma arma de fogo tipo pistola de cor escura: c) Que o terceiro homem, era um homem de cútis

mais branca que a dos outros, mas não se recorda bem de sua vestimentas, mas sabe dizer que ele era mais magro e alto que os outros homens, e empunhava uma arma de fogo tipo revolver, de cor 'cromada'; Que estes homens, após renderem o ora declarante, passaram a exigir que ele os entregasse dinheiro, joias e armas de fogo, dizendo que sabiam que ele tinha muitas joias, e perguntaram ao declarante se ele era o 'Tião'; Acontece que o declarante respondeu aos criminosos, dizendo que ele não era nenhum 'Tião', chegando os criminosos até a exigir que o declarante lhes mostrasse seu documento de identificação pessoal, tendo os criminosos então percebido que o declarante não era o tal 'Tião'; na sequência, após revirar sua casa, passaram a perguntar ao declarante onde estava 'Tião', tendo o declarante respondido que 'Tião' é, na verdade, seu vizinho Sebastião Bento Sobrinho; Os criminosos então forçaram o declarante a os levar até o Sítio Pau d'Alho, vizinho da propriedade do declarante, tendo dois criminosos acompanhado o declarante, enquanto o terceiro criminoso ora descrito permaneceu em sua residência; Que foi então até o Sítio Pau d'Alho, onde os criminosos forçaram o declarante a chamar por Sebastião, dizendo para o declarante fingir para Sebastião que sua esposa estava passando mal e precisava de ajuda; Enquanto chamava, a esposa de Sebastião se aproximou da porta dos fundos da casa para atender o declarante, momento em que os criminosos empurraram o declarante para dentro daquela casa, pela porta da cozinha, onde renderam Cleide, esposa de Sebastião, e o próprio Sebastião, que estava no quarto dele; No interior do imóvel, os criminosos colocaram o declarante e as vítimas Cleide e Sebastião de costas, com a frente virada para uma parede do quarto de Sebastião, enquanto reviravam a casa e exigiam joias, dinheiro e armas de fogo de Sebastião, tendo eles subtraído vários objetos que o declarante ora não se recorda, e também subtraíram objetos que estavam no interior das caminhonetes de Sebastião; Que durante a ação criminosa, o declarante conseguiu se aproveitar de um descuido dos criminosos, enquanto eles tentaram conter Sebastião, para fugir do local, conseguindo o declarante escapar pela porta dos fundos, correndo em direção à rodovia, indo ao "Hotel Diamond" nas proximidades, onde chamou pela polícia militar; Que alguns minutos depois, equipe de policiais militares compareceu ao local, sendo que, na sequência, chegaram Sebastião e Cleide, tendo os policiais então ido com as vítimas até sítio, onde os policiais verificaram que os criminosos já haviam deixado o local, e na sequência, os policiais militares conduziram Sebastião e o ora declarante ao Plantão Policial, onde foi confeccionado o BO CW9968/2022 sobre o roubo; Que os criminosos roubaram, além dos objetos de propriedade de Sebastião, um celular, chave da caminhonete, quatro relógios, uma faca de caça, uma corrente dourada, além de R\$ 150,00, tudo isso de propriedade do declarante; Que nesta data, passou por procedimento de reconhecimento pessoal, tendo espontaneamente reconhecido a pessoa de Allan Kelvin de Jesus Lessa, RG 49.011.912-8, como sendo o criminoso ora descrito, conforme auto próprio.

Em juízo, disse que estava no sofá, quando escutou um estouro grande na porta; quando levantou do sofá, viu três pessoas encapuzadas e de preto; assim que levantou, já estava com uma arma em sua cabeça; pediam dinheiro, joias e armas; ameaçaram matar; ficaram agoniados; perguntaram se o depoente era SEBASTIÃO; olharam seu documento; disseram que estavam no lugar errado; disseram que não fariam nada com eles; reviraram a casa, reviraram tudo; o depoente e sua esposa ficaram quietos; mandaram não olhar para eles; quando confirmaram que o depoente não era SEBASTIÃO, mandaram o depoente levá-los até SEBASTIÃO; disseram que ele deveria pedir socorro lá para ele sair da casa; um rapaz ficou com sua mulher, armado; outros, com a arma nas suas costas e cabeça, os levou até TIÃO; o depoente fez conforme ordenado; CLEIDE, esposa do TIÃO, saiu da casa; quando pediu socorro, um passou em sua frente e outro ficou para trás com a arma; correram em cima de CLEIDE, mas não conseguiram fechar a porta; o outro lhe empurrou para dentro; eles queriam joia e dinheiro; pediram para ficar apenas olhando para a parede; judiaram do TIÃO; queriam joias de sua propriedade; sabiam que TIÃO tinha joias lá, mas ele dizia não ter; deram um soco em TIÃO; acharam alguma coisa que continha joias; sobrou uma brecha e TIÃO correu; ele correu para a direita e para baixo; TIÃO correu e entrou na cana; um deles viu e foi atrás de TIÃO; escutou a cana quebrar; escutou o barulho e sentiu que ele estava longe do depoente; outro agente estava

dentro do carro, sozinho; nesse meio tempo, surgiu a oportunidade e o depoente fugiu; foi até um motel vizinho e pediu socorro; acredita que judiaram de TIÃO; a polícia chegou; TIÃO veio pedir socorro, mas o depoente já havia pedido; foram com a viatura até o local, mas já tinham ido embora; eram três agentes; os três estavam armados; não tem conhecimento de armas, mas acredita que eram pistolas; não lembram se todas eram pretas; levaram dinheiro de sua carteira, relógio de seu filho e algumas correntes; o depoente tinha uma espingarda de pressão e eles iriam levar; acabaram esquecendo; não se recorda de ir na Delegacia de Polícia reconhecer seus objetos; recorda-se de reconhecer um par de coturnos na Delegacia de Polícia, que era igual aos utilizados no crime; lembra-se que participou de um reconhecimento na Delegacia de Polícia; era difícil reconhecer, porque estavam encapuzados e mandavam olhar o tempo todo para baixo; a situação toda demorou entre 19:00 horas até cerca de 00:00 horas, salvo engano; na Delegacia de Polícia, salvo engano, havia três pessoas para serem reconhecidas e o depoente reconheceu uma; não indicaram quem o depoente deveria reconhecer.

A testemunha SEBASTIAO BENTO SOBRINHO, ouvido na fase policial (f. 28/29), afirmou que, na terça-feira, dia 28/06/2022, véspera do feriado de São Pedro, na cidade de Viradouro, por volta das 20h00m, no sítio Pau d'Alho, de endereço acima indicado, conforme consta do BO CW9968/2022 do Plantão Policial de Bebedouro, o declarante foi surpreendido quando ouviu a voz de seu vizinho Nivaldo chamando na porta da frente da casa, dizendo que a esposa dele estava passando mal, chamando pelo ora declarante para que o ajudasse, tendo o declarante então reconhecido sua voz, e dito que iria apenas trocar de roupa, e logo iria o ajudar, tendo sua companheira Cleide ido até a frente do imóvel para atender Nivaldo, momento em que dois indivíduos não identificados pularam a cerca do seu imóvel e entraram na casa pela porta da cozinha, empurrando seu vizinho Nivaldo para dentro; Que adentraram na casa dois homens, empunhando o que aparentavam ser armas de fogo, encapuzados, cuja aparência ora descreve: a) o primeiro era um homem de cutis parda, tipo morena, de complexão forte, com aproximadamente 1,60m de altura, de olhos castanho claros meio amarelados, aparentando ter aproximadamente 30 anos de idade, com mãos pequenas, sendo que tal homem usava um capuz de cor marrom, que encobria todo seu rosto, deixando apenas os olhos e parte da boca a mostra, trajando blusa tipo moletom de cor escura, cujos detalhes não se recorda precisamente, não avistando bem sua calça, e não avistou seu calçado, empunhando o que parecia ser uma pistola semiautomática de cor escura em sua mão direita; b) Já o segundo homem, que ficou mais próximo de sua companheira Cleide, era um homem de cutis branca, de complexão física mais magra que a do primeiro homem ora descrito, e também era mais alto que tal homem, acreditando que ele tinha aproximadamente 1,75m de altura, sendo que percebeu que tal homem tinha os olhos meio puxados, e de tom castanho, aparentando ter a mesma idade do outro homem, sendo que tal homem usava um capuz também de cor marrom, que mostrava apenas seus olhos e parte da boca, sendo que ele usava uma blusa tipo moletom de cor meio clara, com capuz, que o criminoso usava sobre sua cabeça, e usava também uma calça jeans apertada, bem justa e de cor clara, calçando um coturno de cor marrom, aparentando ser de couro gasto, sendo que ele empunhava uma arma de fogo tipo pistola, de cor escura, em uma de suas mãos; Que estes homens, após renderem o ora declarante e sua companheira Cleide, disseram ao declarante que eles queriam joias e dinheiro, além de armas de fogo que estivessem pelo local; Que o segundo criminoso ora descrito pegou uma faca na cozinha do local e levou Cleide para uma pequena sala da residência, tendo o primeiro criminoso ora descrito então dito ao declarante que, se ele não mostrasse onde estavam os objetos de valor, eles iriam cortar as pontas dos dedos de Cleide; Que o declarante então disse a tal criminoso que não tinha nenhum objeto desse tipo ou grandes valores no local, tendo nesse momento o criminoso subtraído o telefone celular do declarante e também os telefones de Nivaldo e Cleide, além de um relógio novo, marca Orient, que estava no pulso do declarante, que o criminoso colocou dentro de uma sacola; Que pouco tempo após isso, os criminosos trouxeram Cleide e Nivaldo para o mesmo cômodo onde o declarante estava e disseram ao declarante que Nivaldo havia dito que haveria joias e dinheiro pelo local, e que eles queriam esses objetos e valores, e que não sairiam daquele local até os encontrarem; Que então Cleide mostrou aos

criminosos uma caixa de sapato onde guarda algumas joias e semijoias, tendo os criminosos insistido que haveria outros objetos, mas subtraíram a referida caixa; Que enquanto o primeiro criminoso mantinha guarda sob as vítimas dentro do quarto, com o declarante, o segundo criminoso reviravam os guarda-roupas e outros móveis, procurando por objetos de valor, tendo ele encontrado um pequeno mostruário de joias dentro de uma bolsa de Cleide, que estava ao pé da cama, além de aproximadamente R\$ 2.500,00 em dinheiro, que estavam, em parte, dentro dessa bolsa e uma parte que estava na carteira do declarante; Na sequência, o segundo criminoso pegou a chave das caminhonetes Amarok e Montana que estavam pela casa, e passou a revirar o interior daqueles automóveis, onde encontrou, no interior da Montana, uma pequena maleta contendo semijoias, e um rolo de tecido contendo semijoias; Que durante esse momento, os criminosos se descuidaram da vigilância das vítimas por um momento, e aproveitando essa oportunidade, Nivaldo conseguiu fugir do local, tendo os criminosos procurado por ele, mas não o encontraram; Que pouco tempo após isso, o declarante, percebendo um possível descuido dos criminosos, tentou sair do local pela porta da cozinha, mas foi avistado pelo segundo criminoso, que o agarrou e agrediu com uma coronhada na cabeça, e o trouxe de volta para dentro da casa; Após isso, os criminosos ficaram muito preocupados com o sumiço de Nivaldo, e logo ordenaram que o declarante e Cleide virassem de costas um para o outro, e amarraram as suas mãos juntas, e na sequência os fizeram sentar no chão, momento em que os criminosos deixaram o local pela porta da cozinha e a trancaram pelo lado de fora; Que não ouviu nenhum barulho de veículo deixando o local, mas após vários minutos, conseguiu se levantar junto com Cleide, e encontrou uma tesoura, que usou para se livrar das cordas que o amarrava; Que deixando o local pela porta da sala, foi junto com Cleide até o motel Diamond, que fica próximo da propriedade, onde pediu por ajuda, mas logo percebeu que Nivaldo já havia chamado a polícia militar, avistando a viatura pelo caminho, retornando então até a propriedade, onde informou aos policiais o que havia ocorrido, tendo os militares então o conduzido até o plantão policial de Bebedouro, junto de Nivaldo, para registrar o ocorrido; Que nesta oportunidade, observou diversas fotografias oriundas de cadastro criminal interno desta especializada, redes sociais e sistema DETECTA, e espontaneamente reconheceu a fotografia de Allan Kelvin de Jesus Lessa Cruz, RG 49.011.912, como sendo o segundo criminoso ora descrito pela letra "b", conforme auto próprio. Ouvido em nova oportunidade na fase policial (f. 72), afirmou que, dentre os objetos subtraídos durante o roubo ocorrido em sua residência no Sítio Pau D'Alho, conforme consta do BO CW 9968/2022 do Plantão Policial de Bebedouro, havia também um revólver calibre .38, cromado, cano de comprimento médio, que ficava guardado em sua cozinha, para sua segurança. Esclareceu que tem essa arma de fogo há muito tempo e, por ser muito antigo, não possuía registro, razão pela qual ficou com receio de informar sobre a subtração, durante a confecção do boletim de ocorrência. Em juízo, disse que os fatos começaram na casa de NIVALDO; chegaram três pessoas armadas na casa dele; essas pessoas chegaram chutando a porta da casa dele; chegaram ameaçando; estavam procurando por SEBASTIÃO; NIVALDO teve que mostrar seus documentos; a propriedade é vizinha; pegaram NIVALDO de refém; passaram pelo fundo da propriedade; isso era por volta de 20:00 horas; NIVALDO disse que forçaram NIVALDO a gritar seu nome porque sua esposa estava passando mal; ele disse que precisava de carona para o pronto socorro; sua mulher ouviu primeiro que NIVALDO estava lhe gritando; sua esposa abriu a porta e respondeu, dizendo que SEBASTIÃO estava colocando roupa; de repente, pulou um dos ladrões de dentro da casa; invadiu a casa e disse que era um assalto; logo entrou outro assaltante; passou a mão na faca, pegou sua esposa; outro tinha uma pistola na mão e colocou na sua cabeça; disse que queria ouro, dinheiro e joias; foi ameaçando; levou sua mulher para um quarto; disse que deveriam entregar tudo que tinham, senão iam cortar as pontas dos dedos; outro agente dizia que teria que entregar tudo que tem; senão fizessem, diziam que iriam matar; reviraram tudo dentro de sua casa; encontraram um mostruário fechado de joias; um cordão que ela estava no pescoço; um cordão que o depoente estava no pescoço, um escapulário; foram pegando tudo; foram limpando e levando novamente para a cozinha; quando levaram o depoente para a cozinha, o depoente teve a oportunidade de fugir; o depoente saiu correndo pela porta da

cozinha; estava descalço; foi ALLAN que lhe buscou; desde o início ele ficava batendo no depoente; o depoente correu para a cana; ele conseguiu lhe encontrar; deu uma coronhada em sua cabeça; o depoente ficou traumatizado e doente; NIVALDO também aproveitou a oportunidade e saiu correndo para pedir socorro; encontrou um motel na beira da pista e pediu socorro; ALLAN é pessoa conhecida; não levaram sua caminhonete, mas levaram chave; disseram "vamos sair logo que agora sujou"; levaram, do depoente, anéis, pulseiras, cordão; levaram muitas joias e em uma das pulseiras tem o nome de sua esposa; o depoente reconheceu, em Delegacia de Polícia, os capuzes, blusas, botina; reconheceu ALLAN pela "feição do olho", pois a todo tempo ele ficou junto do depoente; reconheceu uma pessoa por fotografia; ALLAN ficava muito próximo e foi possível ver; o olho era meio puxado; os agentes entraram na casa por volta de 20:00 horas e saíram entre 22:30 e 23:00 horas; apresentaram ao depoente uma fotografia tirada no celular de ALLAN no outro dia ou dois dias depois; ALLAN conseguiu pegar esse celular com o juiz; esclarece que essas fotografias foram mostradas ontem; também havia negociação dessas joias nesse celular; ficaram sabendo da autoria do crime no outro dia ou dois dias depois; o depoente foi na DIG de BEBEDOURO; o investigador MARQUINHOS esteve na sua casa com a fotografia de ALLAN; disseram que já estavam identificando o autor do roubo; levaram R\$ 350.000,00 em joias; o policial que cumpriu mandado de busca e apreensão achou apenas uma pulseira; foi levada uma arma de propriedade do depoente, um revólver de calibre .38; quando seu pai morreu em um acidente, seu pai tinha essa arma; essa arma ficou com o depoente; o depoente tentou legalizar essa arma; sempre teve essa arma em sua casa e estava em um baú guardado; nunca deu um tiro com essa arma; o acusado estava negociando a arma.

A vítima participou de reconhecimento pessoal via compartilhamento de tela em que lhe foram mostradas seis fotografias através de slides indicadas por números sequenciais, conforme registro em vídeo. Na oportunidade, não conseguiu reconhecer nenhuma pessoa e preferiu não responder.

A testemunha CLEIDE APARECIDA PILIZZARI, ouvida na fase investigativa (f. 31/32), narrou que, na terça-feira, dia 28/06/2022, véspera do feriado de São Pedro na cidade de Viradouro, por volta das 20h00m, no sítio Pau d'Alho, de endereço acima indicado, conforme consta do BO CW9968/2022 do Plantão Policial de Bebedouro, a ora declarante estava na sua residência, sita no sítio ora indicado, com seu companheiro Sebastião, quando ouviu a voz de seu vizinho Nivaldo, que mora do sítio Primavera, vizinho da propriedade, pedindo ajuda, dizendo que a esposa dele estava passando mal, tendo a declarante ido até a porta da frente do imóvel para atender Nivaldo; Que enquanto isso, adentraram na casa dois homens encapuzados pela porta da cozinha, empunhando o que aparentavam ser armas de fogo, empurrando Nivaldo para dentro da casa, homens esses cuja aparência ora descreve: a) o primeiro era um homem de cútis parda, tipo morena, de compleição forte, com aproximadamente 1,60m de altura, de olhos castanho claros meio amarelados, aparentando ter aproximadamente 30 anos de idade, com mãos pequenas, sendo que tal homem usava um capuz de cor marrom, que encobria todo seu rosto, deixando apenas os olhos e parte da boca à mostra, trajando blusa tipo moletom de cor escura, cujos detalhes não se recorda precisamente, não avistando bem sua calça, e não avistou seu calçado, empunhando o que parecia ser uma pistola semiautomática de cor escura em sua mão direita, sendo que tal homem ficou mais próximo de Sebastião, durante o assalto; b) Já o segundo homem, que ficou mais próximo de sua companheira Cleide (sic), era um homem de cútis branca, de compleição física mais magra que a do primeiro homem ora descrito, e também era mais alto que tal homem, acreditando que ele tinha aproximadamente 1,75m de altura, sendo que percebeu que tal homem tinha os olhos meio puxados, e de tom castanho, aparentando ter a mesma idade do outro homem, sendo que tal homem usava um capuz também de cor marrom, que mostrava apenas seus olhos e parte da boca, sendo que ele usava uma blusa tipo moletom de cor meio clara, com capuz, que o criminoso usava sobre sua cabeça, e usava também uma calça jeans apertada, bem justa e de cor clara, calçando um coturno de cor marrom, aparentando ser de couro gasto, sendo que ele empunhava uma arma de fogo tipo pistola, de cor escura, em uma de suas mãos, sendo que tal homem ficou mais próximo da declarante, durante o assalto; Que estes homens, após renderem a declarante,

Nivaldo e seu companheiro, os colocaram inicialmente no quarto de Sebastião, e passaram a questionar Sebastião, mandando que ele entregasse joias, dinheiro e armas de fogo, tendo Sebastião e a declarante dito a eles que não haviam objetos de grande valor pelo local; Que os criminosos, após subtraírem os telefones celulares de todas as vítimas, além de um relógio marca Orient que estava com Sebastião, o segundo criminoso ora descrito levou a declarante para uma pequena sala próxima a cozinha, e pegando uma faca, ameaçou que iria cortar as portas dos dedos e arrancar as unhas da declarante, se as vítimas não entregassem o que eles queriam, tendo a declarante indicado uma caixa de sapato, onde guardava algumas semijoias, que o criminoso subtraiu, mas insistiu que havia mais objetos de valor no local; Que logo após isso, tal segundo criminoso trouxe a declarante novamente para o quarto, junto com as outras vítimas, e mandou todas as vítimas virarem para a parede do quarto, ordenando que ninguém podia olhar para ele e seu comparsa; Na sequência, o primeiro criminoso ora descrito manteve guarda das vítimas, enquanto o segundo revirava os móveis e cômodos do local, tendo ele subtraído um mostruário de joias que estava no interior da bolsa da declarante, que estava ao pé da cama, e uma quantia de dinheiro que também estava na bolsa, além de outra quantia de dinheiro que estava na carteira de Sebastião, que estava na gaveta da cômoda, totalizando R\$ 2.500,00; Na sequência, o segundo criminoso pegou a chave das caminhonetes Amarok e Montana que estavam pela casa, e passou a revirar o interior daqueles automóveis, onde encontrou, no interior da Montana, uma pequena mala contendo semijoias, e um rolo de tecido (mostruário) contendo semijoias; Que durante esse momento, os criminosos se descuidaram da vigilância das vítimas por um momento, e aproveitando essa oportunidade, Nivaldo conseguiu fugir do local, tendo os criminosos procurado por ele, mas não o encontraram; Que pouco tempo após isso, os criminosos se afastaram da declarante e de Sebastião, tendo Sebastião então tentado sair do local pela porta da cozinha, mas foi avistado pelo segundo criminoso, que o agarrou e agrediu com uma coronhada na cabeça, e o trouxe de volta para dentro da casa; Os criminosos ficaram muito preocupados com o sumiço de Nivaldo, e começaram a dizer um para o outro "sujou, sujou!", e logo ordenaram que a declarante e Sebastião virassem de costas um para o outro, e amarraram as suas mãos juntas, e na sequência os fizeram sentar no chão, momento em que os criminosos deixaram o local pela porta da cozinha e a trancaram pelo lado de fora; Que poucos minutos depois, não ouvindo mais os criminosos, conseguiu se levantar com Sebastião e encontrou uma tesoura, tendo Sebastião conseguido usá-la para cortar as cordas; Que deixando o local pela porta da sala, foi junto com Sebastião até o motel Diamond, que fica próximo da propriedade, onde pediram por ajuda, mas logo percebeu que Nivaldo já havia chamado a polícia militar, avistando a viatura pelo caminho, retornando então até a propriedade, onde informou aos policiais o que havia ocorrido, tendo os militares então levado Nivaldo e Sebastião para registrarem o ocorrido no Plantão Policial de Bebedouro, permanecendo a declarante na casa, na companhia de outros familiares que compareceram ao local; Que nesta oportunidade, observou diversas fotografias oriundas de cadastro criminal interno desta especializada, redes sociais e sistema DETECTA, e espontaneamente reconheceu a fotografia de Allan Kelvin de Jesus Lessa Cruz, RG 49.011.912, como sendo o segundo criminoso ora descrito pela letra "b", conforme auto próprio. Ouvida novamente em solo policial (f. 91), a vítima declarou: Com relação às joias que foram roubadas no dia dos fatos, feito um levantamento mais apurado após os fatos, constatei que foram levadas cerca de 150 peças entre ouro e pedras preciosas que perfazem um valor total, aproximado de R\$ 330.000,00. Com relação às semijoias, foram levadas cerca de 130 peças com um valor total aproximado de R\$ 14.000,00. Sou vendedora de joias e semijoias há cerca de 25 anos.

Em juízo, disse que estava sentada na cozinha quando escutou NIVALDO gritando, pedindo socorro, porque sua mulher estava passando mal e precisava ir ao Pronto Socorro; a depoente saiu da casa e disse que SEBASTIÃO estava se aprontando; logo, surgiram dois roubadores, armados e ameaçando; eles queriam dinheiro e arma; o agente disse que NIVALDO disse que a joia que tinha na casa dele ele trouxe para a casa da depoente; levou para outra sala e disse que cortaria as unhas da depoente e cortaria as pontas de seus dedos; reviraram a casa toda; pegaram a chave da



caminhonete; seu marido tentou fugir; no que ele tentou fugir, um correu atrás de seu marido; NIVALDO saiu correndo; conseguiram desamarrear; não viram a condução que eles estavam; levaram joias que estavam em sua casa e não era da depoente; levaram correntes que estava para a depoente consertar; havia um pingente de libra esterlina; a depoente trabalhava com joias; faz anos que mexe com joias e bijuterias; levaram a chave do carro; a depoente foi na Delegacia de Polícia e reconheceu objetos; lembra de reconhecer o sapato, blusa e calça que o acusado usava; recorda-se de reconhecer ALLAN; acha que passaria mal de ver ALLAN; tem condições de reconhecer ALLAN; não teve bem noção do tempo que ficaram lá; não consegue precisar; sua vizinha achou que eram quatro horas; acredita que ficaram pelo menos duas horas dentro de sua casa; é certeza que ficaram duas horas dentro de sua casa; ameaçaram dar um tiro na cabeça da depoente e depois ameaçaram dar um tiro na mão da depoente; levaram uma arma de seu marido; exibida a imagem de nome 018-IMG-20220629-WA0165.jpg do link de f. 349, a depoente reconheceu como sendo parte de suas joias; recorda-se que a arma levada era um revólver .38 cromado; o ALLAN foi mostrado no dia em que ele foi preso; reconheceu ALLAN; ficou sabendo pela rua que seria ALLAN o responsável; foram achadas peças com o depoente; na Delegacia de Polícia, reconheceu o acusado por fotografia; também reconheceu o acusado, quando foram colocadas mais pessoas junto com ele; havia três ou quatro pessoas junto com ele; não disseram quem seria o acusado.

A vítima participou de reconhecimento pessoal via compartilhamento de tela em que lhe foram mostradas seis fotografias através de slides indicadas por números sequenciais, conforme registro em vídeo. Na oportunidade, reconheceu a pessoa exibida na fotografia identificada pelo número 01 como sendo a pessoa que participou do roubo, embora não dissesse estar totalmente segura. Ocorre que o acusado é a pessoa identificada pelo número 02.

A testemunha ROGÉRIO VIEIRA RODRIGUES DE PAIVA, policial militar, ouvido judicialmente, disse que foram acionados para atender ocorrência de roubo próximo a um motel e encontraram uma das vítimas e a esposa; foram até o sítio de uma pessoa que vende joias, cujo nome se esqueceu; pediu apoio de viaturas para tentar localizar os autores; as vítimas relataram o ocorrido; no dia dos fatos, não indicaram possíveis suspeitos do crime; no local, esteve presente um investigador; a vítima rastreou um celular furtado e foi indicado que o celular estava dentro da cidade, no bairro Jardim Cotrim, sem ponto comercial próximo; foram ao local que era indicado, mas nada viram de estranho; também passaram por uma estrada de terra e nada encontraram; havia apenas um resto de lanche.

A testemunha CARLOS EDUARDO DOS SANTOS TORNELI, policial militar, ouvido em juízo, disse que foram acionados para atender ocorrência de roubo; fizeram contato com a vítima em local próximo; NIVALDO contou o ocorrido; tiveram contato com a vítima em um motel; no dia da ocorrência, as vítimas não conseguiram apontar quem seria o provável autor do roubo.

A testemunha DANIEL MOZA RIBEIRO, papiloscopista policial, ouvido judicialmente, disse que a DIG recebeu uma informação anônima de que ALLAN teria cometido esse crime; o desafio era levantar fotografia e qualificação; com a fotografia e qualificação, foi chamada a vítima e ela fez o reconhecimento fotográfico; ou seja, foi verificada a informação preliminarmente recebida; foi pedida e deferida busca e apreensão; foram apreendidas joias e trazidas para a unidade; foram intimadas as vítimas e fizeram o reconhecimento de objetos e reconhecimento pessoal; no reconhecimento pessoal, foram colocadas outras pessoas lado a lado e estas pessoas foram convidadas a falar algumas palavras; não se recorda se a prisão de ALLAN foi feita na mesma oportunidade do mandado de busca e apreensão; RONALDO é investigador do município de Viradouro; acredita que foi feita perícia no local; a vítima fez o reconhecimento na unidade; o depoente foi testemunha do reconhecimento fotográfico; as informações vieram de informantes que possuem no meio dos criminosos, que não se identificam por meio de criminosos; são pessoas do meio criminoso em geral, não especificamente do meio desse roubo.

A informante ROSEMALIA APARECIDA DIAS, namorada do acusado, em Juízo, disse que, no dia dos fatos, foram na festa junina próxima de sua casa; costumeiramente, aos meses de junho, tem tal festa; estavam lá a depoente, o acusado e seu filho; sabe

que a festa começa cedo por conta da missa; depois, tem os shows; ficaram lá até acabar todos os shows; acha que a missa é das seis horas; depois, foram para casa; recorda-se que havia outras pessoas conhecidas, mas não conversaram com muita gente; o acusado trabalha em uma oficina de motocicletas; lembra-se que era dia 28, mas não se recorda o dia da semana.

O acusado, perante a autoridade policial (f. 65), respondeu que, ciente da acusação que lhe é imputada, nega a autoria do roubo descrito no BO CW 9965/2022; no dia 28/06/2022, encontrava-se na festa junina que ocorria na Praça São Pedro, em Viradouro, tendo chegado na festa pelas 19h, onde permaneceu até pelas 01h da madrugada do dia seguinte. Afirma que os adornos encontrados em sua residência são 'bijuterias' as quais adquiriu em feira popular na cidade de Bebedouro, sendo que já as possui há certo tempo, portanto, não eram produto de roubo. Não possui arma de fogo. As vestimentas apreendidas em sua residência são de sua propriedade e as usava para trabalhar, e não as usou para a prática de crime algum.

Em juízo, nega os fatos; não cometeu o roubo; no dia dos fatos, estava na festa porque o vereador que organiza é seu vizinho e o depoente é patrocinador; na sua casa, foram encontradas correntes em seu quarto; são semijoias; a camiseta que foi encontrada em sua casa é nova; o depoente foi agredido; o depoente contou que comprou a corrente da pessoa de RAFAEL, de apelido "Girafa"; comprou os itens no grupo de WhatsApp chamado "Feira do Rolo de Viradouro"; o depoente consertou algumas coisas na motocicleta de RAFAEL de uma pessoa recebendo joias em troca do serviço; o depoente ainda voltou dinheiro para essa pessoa; o depoente vive de comprar e vender; apenas tentou ajudar; a respeito dos dados extraídos do celular apreendido, esclarece que as fotos de arma são da internet; disse que RAFAEL pediu para o depoente tirar uma fotografia da arma para colocar para vender e ganhar dinheiro; também apanhou na DIG; muita gente tem essas fotografias que estão no seu celular; participou de reconhecimento pessoal; não tem o contato de RAFAEL e sua família não conhece ele; foi um dos primeiros a chegar na festa; chegou 18:00 horas ou 18:10 horas; SEU BATATA é um cliente seu; exibida a fotografia "002 - Alanzinho envia falando que chegou.jpg" do link de f. 349, disse que estava fazendo socorro de uma motocicleta; fez o socorro da motocicleta e depois foi para a festa; a motocicleta era de SEU BATATA; a motocicleta havia quebrado perto de uma porteira; o depoente recebeu semijoias pelo conserto de uma motocicleta orçado em R\$ 120 a 150; exibida a imagem "003 - jóias.jpg" do link de f. 349, disse que são todas semijoias; RAFAEL deixou tirar fotografias para o depoente vender; RAFAEL também ofereceu uma arma; o depoente ganharia comissão pela venda das joias; reconhece-se na imagem "007.jpg"; reconhece-se na imagem de "012 - com revolver...jpg"; disse que foram tiradas no mesmo dia; trocou de roupa e tirou a roupa do serviço; exibida a imagem de "026 - IMG-20220703-WA...jpg", disse que foi tirada em outro dia; tem apenas essa arma; exibida a imagem "010.jpg", disse que um rapaz queria comprar a arma e o depoente levou para ele; disse que apenas 'intermediou um rolo'; o depoente, no dia da prisão, passou por exame de corpo de delito; o depoente foi atendido por enfermeira e não ficou com hematomas das agressões dos policiais; o depoente não informou ao juiz as agressões em audiência de custódia; ficou com medo dos policiais.

No que toca à prova documental, é certo que, nos autos sob o n. 1500376-03.2022.8.26.0660 formulou pedido de expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar para investigação de endereços relacionados ao ora acusado, além de representar pela quebra de sigilo dos aparelhos celulares eventualmente apreendidos. Referido pedido foi deferido pela decisão de f. 34-38.

O cumprimento de referida ordem está descrito no auto de busca domiciliar de f. 35-36, relatando que as vítimas reconheceram as joias, semijoias, uma blusa e um par de coturnos apreendidos. Os itens apreendidos estão descritos no auto de exibição e apreensão de f. 49-50 e 51-53 e foram avaliados pelos autos de avaliação de f. 54-56 e 92.

Foi produzido o laudo pericial tipo exame de local examinando locais do Sítio Primavera e Sítio Pau D'Alho. No primeiro local, constatou-se vestígio de rompimento de obstáculo realizado à guisa de contundência na região da fechadura, caracterizado por rupturas, causando sua inutilização. No segundo local,

constatarem-se objetos revirados e foram detectadas impressões papilares em uma geladeira que havia sido arrastada por um dos autores; além disso, dois armários de madeira tinham rupturas nas regiões superiores, causando deteriorações. Ademais, foi examinado um veículo tipo caminhonete marca/modelo VW/AMAROK HIGHLINE CD 4X4 de cor cinza, ano/modelo 2010/2011, placas ETY3B90, no qual foram encontrados fragmentos de impressões papilares e localizada uma carabina de pressão com um fragmento de impressão papilar. Foi examinado também o veículo tipo caminhonete marca/modelo VW/AMAROK CD 4X4 HIGH, ano/modelo 2010/2012, placas OTC5I69 e o veículo tipo caminhonete marca/modelo CHEVROLET/MONTANA LS, ano/modelo 2012/2013, placas EDD9113 (f. 74-84).

Foi também produzido o laudo pericial tipo exame pericial em celular, que examinou um celular marca XIAOMI, modelo M2103K19G, em funcionamento, cujos dados foram gravados em duas mídias ópticas em arquivos em formato "PDF" (f. 289-299).

O laudo pericial tipo exame de corpo de delito de SEBASTIAO BENTO SOBRINHO constatou que ele exibia lesão corporal de natureza leve consistente em "ferimento corto contuso na região parietal direita de 3cm +/-, eritema ungueal punho direito. HD - Ferimento corto contuso couro cabeludo; eritema punho direito. CD = sutura e curativo", causado por agente contundente (f. 94 e 221-222).

A Informação Técnica n. 4238/2022 do Serviço Automático de Impressões Digitais da Polícia Civil do Estado de São Paulo deu conta que os fragmentos de impressões papilares não apresentam condições de aproveitamento e não possuem elementos individualizadores em quantidade e qualidade suficientes para comprovação da identidade (f. 197-198).

Pois bem.

A materialidade delitiva resultou provada pela portaria de f. 02/03, boletins de ocorrência policial (f. 04/08 e 42/48), auto de busca domiciliar (f. 35/36), autos de exibição e apreensão (f. 49/50 e 51/53), autos de avaliação (f. 54/56 e 92), laudo pericial do local (f. 74/84), documento médico em nome da vítima SEBASTIAO (f. 94), laudo de lesão corporal (f. 221/222), laudo pericial - celular (f. 289/299), bem como pela prova oral colhida.

Por sua vez, a autoria é certa e as provas dos autos demonstram que ela recai, com efeito, sobre o acusado. O conjunto probatório é seguro e autoriza a condenação. A palavra das vítimas foi firme e coerente, é corroborada por prova testemunhal e documental e está de acordo com os fatos levados a conhecimento da autoridade policial.

Há uma série progressiva de indícios que aponta a autoria do delito, permitindo uma conclusão acima de dúvida razoável a partir de um raciocínio indutivo.

Afinal, determina o art. 239 do Código de Processo Penal: "Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias".

A indução é um método de raciocínio lógico que parte de dados particulares para alcançar um dado mais amplo, ou seja, ao contrário da dedução, é uma técnica que amplia o conhecimento.

No presente caso, a conclusão pela autoria (dado mais amplo) é alcançada a partir de uma acumulação progressiva de indícios (dados particulares), especialmente se considerada a ordem cronológica em que se revelaram.

Primeiro, como bem revelou o depoimento da testemunha DANIEL MOZA RIBEIRO, policial civil, a Polícia Judiciária recebeu inicialmente uma denúncia anônima apontando que o acusado poderia ser o autor do crime investigado.

Bem sabemos que, conforme jurisprudência, "[d]enúncia anônima não é prova, nem mesmo indiciária; é mera informação, podendo até justificar iniciais providências investigatórias pela polícia ou Ministério Público, mas jamais fundamentar restrições a direitos individuais" (TRF-4, HC 0004193-60.2010.4.04.0000, SÉTIMA TURMA, Relator NÉFI CORDEIRO, D.E. 22/04/2010). Serve a denúncia anônima tão somente para deflagrar atos de investigação, que podem, aí sim, conduzir a elementos substanciais de prova passíveis de valoração judicial.

Por outro lado, ensina a doutrina: "Parece-nos, porém, que nada impede a prática de atos iniciais de investigação da autoridade policial, quando a delação anônima lhe chega às mãos, uma vez que a comunicação apresente informes de certa gravidade e

contenha dados capazes de possibilitar diligências específicas para a descoberta de alguma infração ou seu autor. Se, no dizer de G. LEONE (Giovanni Leone, in Ugo Conti, ob. cit., vol. I, p. 565), não se deve incluir o escrito anônimo entre os atos processuais, não servindo ele de base à ação penal, e tampouco como fonte de conhecimento do juiz, nada impede que, em determinadas hipóteses, a autoridade policial, com prudência e discricção, dele se sirva para pesquisas prévias. Cumprilhe, porém, assumir a responsabilidade da abertura das investigações, como se o escrito anônimo não existisse, tudo se passando como se tivesse havido *nottitia criminis inqualificada*” (MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. Vol. I. 2. ed. Campinas: Millennium, 2000, p. 147).

Portanto, sim, é admissível que a delação anônima sirva como elemento embrionário da investigação criminal, que autoriza a adoção de diligências para verificação das informações contidas na denúncia anônima. Foi exatamente o que ocorreu no caso em questão.

Segundo, pretendendo confirmar, ou não, a veracidade da denúncia anônima, a Polícia Judiciária realizou diligências, especialmente submetendo parte das vítimas – e não todas elas – ao procedimento de reconhecimento fotográfico do suspeito.

Não se desconhece o entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, quando, julgando o HC n. 598886/SC, entendeu pela nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoa que não observa o art. 226 do Código de Processo Penal.

Entretanto, é necessário promover o *distinguishing* de referido julgamento em relação ao caso dos autos, pois são situações substancialmente diversas. Com efeito, no caso dos autos, o reconhecimento fotográfico não é a única prova, sequer a principal prova de atribuição de autoria. Foi realizada como diligência preliminar destinada a confirmar, ou não, a probabilidade da procedência da denúncia anônima recebida.

E de